THE OBJECTIVE
JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:25 H
ESPAÑA · THE OBJECTIVE

La ley electoral sigue sin recoger el control del voto por correo pese a las sospechas de amaño

La identificación al entregar el voto por correo será obligatoria en las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque el artículo que regula ese trámite sigue

ENRIQUE MORALES · **ESPAÑA**

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) exige acreditar la identidad al solicitar presencialmente el voto y al recibir la documentación. Para enviar el sobre a la mesa electoral, el artículo 73.3 exige utilizar correo certificado. La obligación de que el empleado de Correos compruebe también la identidad al admitir ese envío figura en la Instrucción 5/2023 de la JEC. La instrucción permite identificarse con el DNI, el pasaporte, el permiso de conducir u otro documento válido. Quien no pueda acudir tiene la posibilidad de autorizar a otra persona, que deberá identificarse y llevar la autorización firmada y una copia del documento del elector. Depositar el sobre en un buzón lo invalida.

Si el elector no acredita su identidad al entregar el sobre, Correos debe rechazar el envío. Si el plazo vence antes de que pueda subsanar el problema, puede quedarse sin votar, porque la aceptación de su solicitud de voto postal le impide hacerlo en la mesa. Una reclamación en ese supuesto podría plantear si la Junta Electoral Central tenía cobertura legal suficiente para imponer por instrucción un requisito que condiciona la admisión del voto.

La Junta Electoral de Zona de Melilla acordó el 17 de mayo de 2023 que los electores tuvieran que identificarse en Correos al entregar el sobre con su voto. La medida se adoptó tras la sustracción de documentación electoral al personal de Correos. Al día siguiente, la Junta Electoral Central extendió la comprobación a todas las oficinas postales de España para los sobres dirigidos a las mesas de Melilla. El 23 de mayo se produjeron detenciones en el marco de una investigación judicial por presunta compra de votos. El 8 de junio, la Junta Electoral Central convirtió aquella medida excepcional en una regla general mediante la Instrucción 5/2023.

Los expertos de la OSCE consideraron que la comprobación añadía una garantía y reforzaba la confianza en el procedimiento. En la quinta recomendación de su informe final sobre el 23-J, pidieron que el requisito quedara recogido en la ley. La recomendación se refiere al rango de la norma y a la seguridad jurídica.

La instrucción sigue vigente y obliga a Correos a comprobar la identidad al admitir el sobre. En las generales del 23 de julio de 2023, la empresa admitió 2.622.808 solicitudes y 2.471.935 votos por correo, el 94,2% de las solicitudes admitidas. La mayoría de los interlocutores consultados por la OSCE

consideró eficaz el voto por correo. Los expertos describieron la campaña como competitiva y pluralista y señalaron que la administración electoral gestionó eficazmente el voto postal, pese a los plazos ajustados.

El INE cifra en 38.728.356 los electores del 29-N. Entre los residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas generales tras cumplir 18 años desde el 23-J. Para el voto por correo desde España, el calendario fija el 19 de noviembre como último día para solicitarlo, el 22 como fecha límite para el envío de la documentación y el 25 para entregar el sobre.

Correos comunicó más de 21.000 contratos de refuerzo en 2023. Para el 29-N, CSIF reclama al menos 15.000 y CCOO pide 20.000. Ambos sindicatos señalaron a finales de octubre que la empresa aún no había concretado la cifra de contratación en la negociación. La Junta Electoral Central también avaló que Correos pueda avisar por correo electrónico de la entrega del sobre en la mesa electoral. La medida es voluntaria y su aplicación en el 29-N está pendiente de confirmación.

En junio de 2025, Vox registró una proposición para modificar el artículo 73.3 y exigir el DNI al entregar el voto por correo. El texto también preveía urnas distintas para el voto postal y el presencial y obligaba a contar y consignar por separado ambos resultados. El Gobierno manifestó su disconformidad al amparo del artículo 134.6 de la Constitución y, el 23 de septiembre, la Mesa del Congreso acordó que la iniciativa quedara fuera del Pleno.

El acuerdo provocó el veto al conjunto de la proposición y no precisa qué medida motivó la objeción presupuestaria. El Congreso rechazó en junio de 2026 otra iniciativa de Vox por 176 votos en contra, 33 a favor y 138 abstenciones. Aquella propuesta también separaba los recuentos, pero dejaba intacto el artículo 73.3. La orden del Gobierno para las elecciones de 2026 sigue remitiendo a la instrucción de la Junta Electoral para exigir la identificación en la oficina postal.

La OSCE advirtió de otro supuesto en el que el elector puede quedarse sin votar. Si la Oficina del Censo Electoral acepta su solicitud de voto por correo y la documentación no le llega, la ley no prevé que pueda volver a votar en persona. Los observadores también recomendaron publicar con prontitud los resultados provisionales y definitivos por mesa, abrir las sesiones de las juntas electorales y difundir sus decisiones. En algunos colegios visitados en 2023 detectaron obstáculos para los usuarios de silla de ruedas y una disposición de las papeletas que podía revelar la elección del votante. El informe pidió además formación obligatoria para los miembros de mesa.

- Enrique Morales@_enriquemoralesem@theobjective.com Redactor jefe en THE OBJECTIVE. Centrado en el sector público y en informar sobre la corrupción, el despilfarro y la opacidad. Investigo… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/espana/2026-11-05/voto-correo-identificacion-ley-electoral-osce/
Recorte generado el 5/11/2026, 6:24:13 · sin publicidad ni recomendaciones.